

## 2° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 01168-2024-0-1201-JR-CI-02  
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS  
JUEZ : CERCEDO FALCON, JUANA SILVIA  
ESPECIALISTA : HUMBERTO ROSAZZA BERROSPÍ  
DEMANDADO : TENAZOA ESPINOZA, OTITO  
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

### Resolución Nro.09

Huánuco, diecinueve de mayo  
Del año dos mil veintiséis.

**AUTOS Y VISTOS:** con el escrito signado

N°9443-2026, presentado el demandante BANCO DE CREDITO DEL PERU, a lo  
expuesto y anexos: **TÉNGASE** presente en la presente resolución, **Y**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 731° del Código  
Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229 *“Aprobada la tasación o siendo  
innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes  
muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico  
(REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados  
de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”*; y siendo el estado del  
proceso el de ejecución forzada, corresponde continuarse con los actos de ejecución,  
esto es el remate del bien otorgado en garantía real de Hipoteca, acotándose que existe  
una valorización convencional respecto del inmueble materia de ejecución;

**SEGUNDO:** Conforme se tiene señalado en la Resolución Administrativa N° 000171-  
2021-PCSJHN-PJ, de fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno, se dispuso la puesta  
en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judicial –REM@JU – en la Corte  
Superior de Justicia de Huánuco; y verificándose que en el caso de autos cumple con los  
requisitos establecidos en el artículo 12<sup>o</sup>1 de la Ley N° 30229 y artículo 13.1<sup>2</sup> del  
Reglamento de dicha Ley, es procedente ordenarse el remate judicial electrónico.

<sup>1</sup> **Artículo 12°:** Condiciones para remate por internet:

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

<sup>2</sup> **Artículo 13.-** Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU

**TERCERO:** Es pertinente señalar a las partes, que conforme a los lineamientos establecidos para el remate judicial electrónico, el órgano jurisdiccional al disponer dicho remate, **emitirá una única resolución, la cual dará cobertura no solo a la primera sino de manera automática a la segunda y de ser el caso a la tercera convocatoria;** esto es si el remate es declarado desierto en la primera convocatoria; la segunda y de ser el caso la tercera será generada automáticamente en el sistema REM@JU, y sin que sea necesario emitir nueva resolución por el órgano jurisdiccional, ello conforme lo dispone el artículo 13° de la Ley N° 30220, que señala:

**13.1** *En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.*

**13.2** *De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. Y en el supuesto que en la tercera convocatoria no haya postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, estado en el cual se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.*

**CUARTO:** Conforme lo dispone el artículo 14° del Reglamento de la Ley N° 30229, son causales para la oposición al remate electrónico judicial, las siguientes:

- a) Que, en la circunscripción jurisdiccional donde se dispone el remate no se encuentre implementado el REM@JU; o*
- b) Que, en el lugar donde se ubica el bien o se dispone el remate no existan las facilidades tecnológicas necesarias para acceder al REM@JU, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial en atención a la información que brinde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.*

---

**13.1** El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731 del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley.

El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12° de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

La oposición se interpone ante el Juez que dispuso el remate mediante los mecanismos que disponga el Poder Judicial.

La oposición se resuelve en el plazo de tres (3) días hábiles de formulada, sin necesidad de correr traslado, mediante resolución motivada e inimpugnable.

En consecuencia, atendiendo a lo antes señalado, **SE RESUELVE:**

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**, por tanto, **PROCÉDASE** al **REDATE** del bien inmueble ubicado en el **CENTRO POBLADO AUCAYACU - SECTOR 27 DE MAYO, MZ. 49 LOTE 8, DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**, inscrito en la **PARTIDA ELECTRÓNICA NÚMERO P40003389** del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Tingo María.
- 2) En caso de declararse desierto la primera convocatoria del remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al remate en **SEGUNDA CONVOCATORIA**, y de ser el caso en **TERCERA CONVOCATORIA**.
- 3) **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**
  - a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** ubicado en el **CENTRO POBLADO AUCAYACU - SECTOR 27 DE MAYO, MZ. 49 LOTE 8, DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**, inscrito en la **PARTIDA ELECTRÓNICA NÚMERO P40003389** del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Tingo María.
  - b) **CARGAS Y GRAVAMENES:**
    1. **Asiento 00005 de la Partida N° P40003389** - Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII - Sede Huánuco - Oficina Registral de Tingo María: se encuentra inscrita una Constitución de Hipoteca, teniendo como acreedor hipotecario al **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ**, hasta por la suma de S/ 295,741.60, para garantizar las obligaciones señaladas en la Escritura

Pública N° 1153 del 17/08/2023 ante Notario Mario Aníbal Arias Jaramillo.

2. **Asiento 00006 de la Partida N° P40003389** - Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII - Sede Huánuco - Oficina Registral de Tingo María: se encuentra inscrita una Medida Cautelar de Embargo en forma de Inscripción, teniendo como acreedor a la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C., hasta por la suma de S/ 9,000.00, dispuesta mediante resolución judicial N° 01 del 22/07/2024 emitida por el 2° Juzgado de Paz Letrado de Tingo María (EXP. N° 00301-2024-63-1217-JP-CI-02).

c) **TASACIÓN COMERCIAL:**

El valor comercial del inmueble es la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 181,175.00)**, según obrante en autos, a fojas sesenta y tres.

d) **PRECIO BASE DEL REMATE:**

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras (2/3) del valor de la tasación que asciende a la suma de **CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 33/100 SOLES (S/ 120,783.33)**.
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la reducción del 15% de la base de la postura de la primera convocatoria, ascendiendo a la suma de **CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 83/100 SOLES (S/ 102,665.83)**.
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la reducción del 15% de la base de la postura de la segunda convocatoria, ascendiendo a la suma de **OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 95/100 SOLES (S/ 87,265.95)**.

- e) **OBLAJE:** El postor deberá oblar el 10% de la tasación en depósito electrónico judicial, en la moneda de tasación conforme al artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; **así como** el arancel correspondiente

donde debe constar el número de expediente, juzgado y número documento nacional de identidad<sup>3</sup>.

f) **PUBLICACIÓN: PROCÉDASE** a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme al artículo 15º de la Ley N° 30229, **FÍJESE** los carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub litis, para ello **DISPONGO** que la Especialista Legal, una vez quede consentida la presente resolución (por el solo transcurso del plazo) sin necesidad de expedir resolución que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACIÓN** del aviso de convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo todos los plazos correspondientes, **BAJO RESPONSABILIDAD**.

4) **SE EXHORTA** a los postores que para participar válidamente deberán crear una casilla electrónica SINOE del Poder Judicial, asimismo, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual del REM@JU, el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2026.

5) **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.

---

<sup>3</sup> **Artículo 17.- Pago de oblaje**

**17.1** El pago del oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien.

**17.2** La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

**17.3** El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje, correspondientes.